

공개용

감사결과 처분요구서

—공사 준공 후 계약관리 이행실태 감사—

2020.12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점사항	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 공사계약 시 「계약규정시행세칙」과 「공사관리규정」에 따른 하자담보책임기간, 하자보수보증금, 하자검사 및 하자보수 등에 대하여 공사 준공 후 관리 상태를 점검하여, 부실 하자관리로 인한 인적·물적 피해 및 하자담보책임기간 중 보수공사 시행 시 문제점을 파악하여 적정한 업무 처리가 가능하도록 개선방안을 제시하고자 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점사항

가. 감사대상

2018. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. 준공된 공사 계약 건(168건)

나. 감사중점

이번 감사는 「계약규정시행세칙」 등에 따른 ① 하자담보책임기간 및 하자보수보증금을 적정성 여부, ② 정기적인 하자검사 실시 및 검사조사 작성 여부 ③ 하자보수관리부 관리 여부, ④ 하자담보책임기간 종료 시 하자최종검사 및 일상감사 회부여부에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 10. 12.부터 같은 해 10. 23.까지 감사역 1명, 감사원 4명을 투입하여 감사를 실시하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액(인원)
1	◎발전소	하자담보책임기간 적용요건 미준수	통보	-
2	◇처 ◎발전소 △건설소	하자검사, 하자보수관리부 비치 및 기록유지 미흡 등	통보	-
3	◇처 ◎발전소	일상감사 회부 누락	통보	-
4	◎발전소	「표준정비-9033B」 절차서 개정 요구	권고	-
5	◇처	하자담보책임기간 경과 후 하자검사	주의	(2)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 하자담보책임기간 등 규정준수 미흡

관 계 부 서 ◎발전소

내 용

1. 하자담보책임기간 적용요건 미준수

「계약규정시행세칙」 제86조(공사계약의 하자담보책임기간)에 따라 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료하는 날 중에서 먼저 도래한 날부터 일정기간 동안 당해 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 하며,

또한 「계약규정시행세칙」 제87조(하자보수보증금)에 공사계약을 체결할 때에 공종구분에 의하여 계약금액에 대한 하자보수보증금율을 정하도록 규정되어 있다.

그리고 「건설산업기본법」의 발전·가스 및 산업설비 또는 「전기공사업법」의 발전설비공사에 따르면 하자담보책임기간은 3년으로 규정되어 있으며, 같은 법 제30조 제②항에 의하면 건설공사의 하자담보책임기간을 도급계약에서 특별히 따로 정할 경우에는 도급계약서에 “따로 정한 하자담보책임기간과 그 사유”,

“따로 정한 하자담보책임기간으로 인하여 추가로 발행하는 하자보수보증수수료”를 명시하도록 하고 있다.

이번 감사대상 공사계약을 조사한 결과 발전소에서 계약한 27건의 공사는 관련법에서 정한 하자담보책임기간이 아닌 발전소 계획예방정비 주기인 18개월을 기준으로 하자담보책임기간을 적용하여 계약을 체결하였다.

물론 해당 공사들이 반출수리공사 등 중요도가 떨어지는 공사이긴 하나 관련 규정이나 법에서 정한 기간을 임의로 변경하여 계약할 때에는 「건설산업기본법」 제30조에 따라 별도의 명시 요건을 갖추어야하나 이에 대하여 계약서 또는 지방서에 언급하지 않으므로 법적 요건 준수를 소홀히 하였다.

2. 하자보수보증금을 관리 미흡

감사 해당기간 공사의 계약에서 하자보수보증율은 대체적으로 「계약규정 시행세칙」 제87조(하자보수보증금)에서 정한 규정에 따라 적정하게 정하여 계약하였으나,

하자담보책임기간을 18개월로 적용한 공사의 경우 「건설산업기본법」 제30조 제②항에 의거 건설공사의 하자담보책임기간을 도급계약에서 특별히 따로 정할 경우에는 도급계약서에 “따로 정한 하자담보책임기간으로 인하여 추가로 발행하는 하자보수보증수수료를 알 수 있도록 명시”하도록 하고 있으나 이를 반영하여 추가로 하자보수보증금율을 정하거나 따로 명시하지 않음으로써, 하자 발생 시 하자보수보증수수료가 부족할 경우 적절한 조치를 취하기 곤란하다.

따라서 법에서 정한 하자담보책임기간을 변경하여 적용해야 할 경우에는
하자보수보증금을 또한 적절하게 반영하여야 한다.

조치할 사항 ◎발전소장은 공사의 하자담보책임기간 적용 시 계획예방정비
주기가 아닌 「계약규정시행세칙」 제86조(공사계약의 하자담보책임기간) ③항의
공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하거나 이와 달리 기간을 정할
경우 「건설산업기본법」 제30조를 준수하여 이행하도록 관련부서 직원에게 ‘교육’을
시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 하자검사, 하자보수관리부 비치 및 기록유지 미흡

관 계 부 서 ◇처, ◎발전소, △건설소

내 용

1. 하자검사 실시 부적절

「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사) 계약담당자는 하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료 되는 때에는 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.

다만, 「공사관리규정」 제49조(하자검사 및 하자보수 요구) 제①항 및 「표준정비-9033B」 7.16.1항의 단서조항에서 원자력법, 전기사업법, 설계 및 제작자의 지침에 따라 정기적 또는 주기적으로 검사하는 설비의 경우 그 검사를 하자담보책임기간 중의 하자검사로 갈음할 수 있으며, 하자검사를 하는 때에는 당해 공사에 대한 하자보수관리기록부를 비치하고 기록을 유지하여야 하며, 하자검사조서를 작성해야 한다.

◇처 ●부는 준공 후 하자검사 시 검사항목을 다른 부서에 비하여 상세하게 관리하고 있으며, 하자보수관리부 기록 유지, 하자 최종검사, 하자보수완료 확인서 발급 등이 적절하게 관리되고 있다.

그러나 ◇처 ●부는 ① ▣설비 내진시공 관련 공사와 ② ■본부 ▢설비 정상정비공사에 대하여 「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사)의 하자담보책임기간 내에 하자검사를 실시하지 않고 기간 종료 후 하자검사 미 이행 사실을 인지하고 이를 실시하여 관련 규정을 위반하였다.

이는 하자담보책임기간 경과 후 하자검사를 실시하여 하자를 발견한다고 하더라도 계약적 이행 의무기간이 완료되어 하자보수보증금으로 처리하기가 곤란하므로 하자담보책임기간 내에 하자검사를 실시하지 아니한 것은 잘못이다.

발전소의 경우에는 「공사관리규정」 제49조(하자검사 및 하자보수 요구) 제1항 및 「표준정비-9033B」 7.16.1항의 단서조항에 의거 원자력법, 전기사업법 및 제작자의 지침에 따라 정기적 또는 주기적으로 검사하는 설비의 경우 그 검사를 하자검사로 갈음할 수 있다는 규정에도 불구하고, 발전소 중 하나는 대부분 하자검사를 실시하였으나 연간 2회 검사에 대하여 횟수가 부족한 경우가 있으며, 다른 발전소는 대부분 하자검사를 실시하지 않아 하자검사에 일관성이 없다.

따라서 발전소는 공사 준공 후 하자검사를 실시하지 않는 경우 하자보수관리부 비치 및 기록 유지 업무가 이행되지 않으므로 정기적 또는 주기적으로 실시한 검사결과를 하자보수관리부에 기록하여 관리하도록 「표준정비-9033B」 절차서를 개정할 필요가 있다.

2. 하자 최종(만료)검사 및 하자보수완료확인서 발급 미흡

「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사), [별표8] 공사계약일반조건 제40조(하자검사) 및 「공사관리규정」 제49조(하자검사 및 하자보수 요구)에 의거 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 만료일로부터 14일 이내에 따로 하자 최종검사를 하여야 하나 △건설소 ▲부는 “건설소 도로차선 및 주차경계석 개선 공사”의 경우 하자 담보책임기간 만료시점에 최종검사를 하지 않았다.

발전소의 경우에는 「표준정비-9033B」 절차서에 따라 대부분 하자검사와 하자 최종검사를 실시하지 않은 것은 물론 하자보수완료확인서를 발급하지 않았다.

그러나 하자담보책임기간 종료 즉시 계약상대자에게 하자보수완료확인서를 발급하여 계약상대자와의 계약적 이행을 완료하는 것은 곧 우리 회사의 위상을 높이고, 사회적 책무를 이행하는 것이라고 판단된다.

조치할 사항 ◇처장, ◎발전소장, △건설소장은 공사 준공 후 하자검사, 하자 최종검사, 하자보수관리부 관리 및 하자보수완료확인서를 적기에 발급하고 계약을 종결하여 사회적 책무를 다하도록 관련부서 직원에게 ‘교육’을 시행하시기 바랍니다.
(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 일상감사 회부 누락

관 계 부 서 ◇처, ◎발전소

내 용

1. 일상감사 회부 누락

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위 11. 하자검사 보고서에 관한 사항에서 만료 하자검사 시 하자보증금이 300만 원을 초과하는 경우 일상감사에 회부하도록 하고 있다.

그러나 ◎발전소 “☆호기 구조물 열화보수공사 등 22건의 공사는 하자담보 책임기간 만료시점에 일상감사에 회부하지 않고 누락하였다.

조치할 사항 ◇처장, ◎발전소장은 「사업소 일상감사업무 처리지침」의 일상감사 범위를 준수하여 일상감사 누락이 재발하지 않도록 관련부서 직원에게 ‘교육’을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

권 고

제 목 「표준정비-9033B」 절차서 개정 요구

관 계 부 서 ◎발전소

내 용

1. 표준정비-9033B 개정 요구

「표준정비-9033B」 7.16항에서 하자검사는 하자담보책임기간 중 연 2회, 최종 검사는 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 실시하도록 하고, 하자 검사를 하는 때에는 당해 공사에 대한 하자보수관리기록부를 비치하고 기록을 유지하여야 하며, 하자검사조서를 작성해야 한다고 규정하고 있다.

그러나 발전소의 하자검사 이행실태를 조사한 결과 「표준정비-9033B」 7.16.1항 단서조항의 정기적 또는 주기적으로 검사하는 설비의 경우에는 그 검사를 하자담보책임기간 중의 하자검사로 갈음할 수 있다고 규정하고 있으며, 발전소 중 하나는 이를 적용하지 않고 일부 하자검사를 실시하였으나 연간 2회에 대한 횟수 부족 등 미흡한 점이 발견되었으며, 다른 발전소는 대부분 단서조항을 적용하여 하자검사를 하지 않고 있다.

더욱이 하자검사를 정기적/주기적 검사로 대신함에 따라 이후에 이행해야 할 하자 최종검사 및 일상감사 회부, 하자보수관리부 기록유지, 하자보수완료확인서

발급이 이루어지지 않았다.

따라서 「표준정비-9033B」 7.16.1의 단서조항에 따라 하자검사를 대신하여 정기적 또는 주기적으로 검사하는 설비의 경우에도 검사결과를 하자보수관리부에 기록하여 관리하도록 같은 절차서 7.16.3항을 개정할 필요가 있다.

또한 같은 절차서 7.16.1항 단서조항의 원자력법은 현재 원자력안전법으로 변경되었으므로 개정이 필요하다.

조치할 사항 ◎발전소장은 「표준정비-9033B」 절차서를 개정하여 원활한 하자 관리를 할 수 있도록 본사 관련 처(실)에 개정 요청하시기 바랍니다. (권고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의

제 목 하자담보책임기간 경과 후 하자검사

관 계 부 서 ◇처

내 용

1. 하자검사 실시 부적절

「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사) 계약담당자는 하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료 되는 때에는 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.

다만, 「공사관리규정」 제49조(하자검사 및 하자보수 요구) 제①항 및 「표준정비-9033B」 7.16.1항의 단서조항에서 원자력법, 전기사업법, 설계 및 제작자의 지침에 따라 정기적 또는 주기적으로 검사하는 설비의 경우 그 검사를 하자담보책임기간 중의 하자검사로 갈음할 수 있다고 되어 있다.

그러나 ◇처 ●부 A는 “☑설비 내진시공 관련 공사”를 B는 ■본부 ▢설비 경상정비공사에 대하여 하자담보책임기간이 경과한 후 하자검사를 실시하여 하자검사 「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사)의 하자담보책임기간 내에 하자검사를 실시하지 않고 기간 종료 후 하자검사 미 이행 사실을 인지하고 이를 실시하여 관련 규정을 위반하였다.

이는 하자담보책임기간 경과 후 하자검사를 실시하여 하자를 발견한다고 하더라도 계약적 이행 의무기간이 완료되어 하자보수보증금으로 처리하기가 곤란하므로 하자담보책임기간 내에 하자검사를 실시하지 아니한 것은 잘못이다.

조치할 사항 ■본부장은 ① ☑설비 내진시공 관련 공사와 ② ■본부 ☐설비 경상정비공사의 하자담보책임기간 내에 하자검사를 실시하지 않은 소속 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)